

LILIS SURIANTY BINTI MIOR AZIZ - PEMOHON 1
MOHAMAD RAZDAN BIN JAMIL - PEMOHON 2
LWN.
KETUA PENDAKWA SYARIE NEGERI SELANGOR

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman (Ahli Panel).

Pada 25 Oktober 2024 / 22 Rabiulakhir 1446H

Permohonan No. 2307-A0010-841-0069 dan 2307-A0010-841-0070
Seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dan
Seksyen 167 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Dato' Zainul Rijal bin Abu Bakar dan Tuan Ubaidullah Asyraf bin Mohd Syukri (Syariah Chambers of Zainul Rijal)

Responden: Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Permohonan ini difailkan oleh Pemohon-Pemohon untuk mendapatkan kebenaran merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan kuasa rayuannya dalam kes jenayah no. 10500-143-0004-2022 dan 10500-143-0005-2022. Oleh sebab kewujudan fakta kes yang

sama serta pliding dan hujah yang difailkan juga adalah sama, maka bagi menjimatkan masa mahkamah, kami akan mengulas dan memutuskan kedua-dua permohonan ini dalam satu penghakiman.

FAKTA KES

[2] Pada 03/10/2012, Pemohon-Pemohon telah dipertuduh atas kesalahan khalwat di bawah seksyen 29 Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 bahawa kedua-duanya dituduh berkhawat pada 24/06/2011, jam lebih kurang 4.45 pagi di dalam sebuah rumah beralamat di No. 16, Jalan Bunga Melati 2/2, Seksyen 2, 4000 Shah Alam, Daerah Petaling dalam Negeri Selangor Darul Ehsan.

[3] Pemohon-Pemohon telah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan tersebut dan memohon untuk dibicarakan.

[4] Pada 25/04/2022, Hakim Mahkamah Rendah Syariah di Shah Alam, telah mensabitkan bahawa Pemohon-Pemohon telah melakukan kesalahan di bawah seksyen 29 (1) (a) (b) Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995.

[5] Mahkamah telah mensabitkan kesalahan Pemohon-Pemohon dan menjatuhkan hukuman masing-masing dengan denda sebanyak RM 2000.00 dan jika gagal dibayar, dipenjarakan selama tempoh 2 bulan.

[6] Pemohon-Pemohon tidak berpuas hati dengan keseluruhan keputusan tersebut dan telah merayu ke Mahkamah Tinggi Syariah. Pada 19/06/2023, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah memutuskan dengan menolak rayuan

Pemohon-Pemohon dan mengekalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah.

[7] Pemohon-Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dan berhasrat untuk merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah. Justeru itu, permohonan ini difailkan oleh Pemohon-Pemohon untuk mendapatkan kebenaran merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

[8] Bagi menimbangkan permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan **seksyen 67 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003** iaitu:

“Apabila suatu rayuan daripada suatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran bagi pemutusan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.”

[9] Berdasarkan seksyen 67(2) tersebut, keperluan untuk mendapatkan kebenaran merayu adalah satu proses yang bergantung kepada budi bicara Mahkamah Rayuan Syariah. Kebenaran ini tidak diberi secara automatik tetapi berdasarkan penilaian mahkamah terhadap kepentingan dan relevansi persoalan

undang-undang berkepentingan awam sebagaimana panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Ahmad@Ahmad Zukni bin Johari lwn. Rosnah binti Esahak [2009] JH 28 (2)**.

[10] Pentafsiran Mahkamah Rayuan Syariah berkaitan peruntukan ini juga boleh dirujuk dalam kes **Mohd Idris bin Haji Masior lwn. Ketua Pendakwa Syarie Selangor [2012], JH Jld. 34(1)**. Kami ingin menegaskan bahawa persoalan undang-undang yang dipohon untuk dirayu mestilah merupakan persoalan yang berkepentingan awam. Ini bermaksud bahawa Mahkamah Rayuan Syariah akan menilai sama ada isu undang-undang yang dibangkitkan mempunyai impak yang luas, melampaui pihak-pihak yang terlibat dalam kes tersebut dan melibatkan prinsip yang relevan dengan kepentingan umum atau masyarakat. Sekiranya persoalan itu hanya bersifat persoalan fakta, budi bicara mahkamah, bersifat peribadi atau teknikal, kebenaran merayu mungkin tidak akan dibenarkan.

[11] Dalam permohonan ini isu utama yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah adalah **sama ada isu-isu yang hendak dibawa oleh Pemohon-Pemohon adalah isu undang-undang berkepentingan awam dan telah disentuh oleh Hakim Mahkamah Tingi Syariah dalam menjalankan kuasa rayuan**.

[12] Pemohon-Pemohon dalam afidavit masing-masing menyatakan bahawa perintah kebenaran merayu perlu diberikan berasaskan kepada persoalan undang-undang berkepentingan awam sebagaimana berikut:

- i) Adakah sah dan selamat suatu sabitan dibuat dalam keadaan di mana pegawai penyiasat tidak dipanggil memberi keterangan bagi

menyatakan dapatan yang diperoleh hasil daripada siasatan beliau dan juga dalam keadaan saksi-saksi material yang disebut semasa perbicaraan tidak dipanggil memberi keterangan dan tidak ditawarkan kepada pembelaan tanpa apa-apa sebab dinyatakan;

- ii) Sebelum sabitan dibuat, adakah Mahkamah Syariah hanya menumpukan kepada elemen-elemen asas saksi sahaja tanpa memperincikan isu qarinah dan fakta-fakta lain yang berkaitan;
- iii) Dalam mensabitkan suatu yang bersalah di bawah seksyen 29 (1) (b) Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, adakah alasan yang diberikan oleh orang tertuduh perlu diberi pertimbangan atau tidak oleh mahkamah;
- iv) Adakah wajar mahkamah mensabitkan kesalahan jenayah di bawah seksyen 29 (1) (b) Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 meskipun kesemua elemen-elemen kesalahan khalwat telah gagal dibuktikan sekaligus gagal membuktikan kes pendakwaan mencapai tahap *prima facie* kes;
- v) Adakah wajar mahkamah bicara mensabitkan kesalahan ke atas individu tanpa meneliti dengan sewajarnya ketakaturan tatacara prosedur tangkapan yang berlaku sehingga menjejaskan prinsip asas keadilan sekaligus mendatangkan tanggapan buruk masyarakat terhadap institusi-institusi islam di Malaysia; dan
- vi) Adakah mahkamah bicara mengambil kira dan/atau memperhalusi dengan pertimbangan sewajarnya terhadap faktor-faktor mitigasi sebelum mengenakan hukuman denda yang berat ke atas pesalah.

[13] Pihak Responden tidak bersetuju dengan permohonan Pemohon-Pemohon dan memohon permohonan ini ditolak kerana tiada isu undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul semasa perjalanan prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah, sebaliknya isu-isu yang ditimbulkan adalah isu kepentingan diri Pemohon-Pemohon untuk mempertikaikan keputusan mahkamah, membuang masa mahkamah dan seterusnya ingin melepaskan diri Pemohon-Pemohon daripada sabitan kesalahan khalwat walaupun kesemua elemen-elemen kesalahan khalwat di bawah seksyen 29(1) (b) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 telah dipenuhi.

[14] Kami telah membuat penilaian tentang soalan-soalan yang dikemukakan dalam permohonan ini dan kami berpendapat bahawa hanya soalan no. i dan ii layak diberi kebenaran untuk merayu. Soalan-soalan ini melibatkan isu undang-undang penting yang mempunyai impak yang luas terhadap kepentingan awam.

[15] **Soalan i:** Persoalan ini menyentuh isu mengenai sah atau tidaknya suatu sabitan jika pegawai penyiasat dan saksi-saksi material tidak dipanggil memberi keterangan tanpa alasan yang jelas. Ketiadaan keterangan daripada pegawai penyiasat dan saksi-saksi penting berpotensi menjejaskan ketelusan proses perbicaraan, yang mana ia bukan sahaja memberi implikasi terhadap prinsip keadilan asasi tetapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan umum terhadap sistem kehakiman syariah.

[16] Secara prinsipnya, Mahkamah seharusnya memastikan bahawa setiap langkah dalam siasatan dan perbicaraan adalah telus dan memberi peluang sama rata kepada kedua-dua pihak. Hal ini bukan sahaja menjamin keadilan untuk

tertuduh tetapi juga memastikan keyakinan masyarakat terhadap sistem kehakiman syariah. Isu ini secara langsung melibatkan kepentingan awam kerana ia menyentuh prinsip asas proses keadilan yang telus dan adil di mahkamah. Oleh itu, soalan ini berkepentingan umum dan kami bersetuju membenarkan untuk dibawa ke peringkat rayuan menjamin keadilan.

[17] **Soalan ii:** Soalan ini menimbulkan isu sama ada Mahkamah Syariah hanya perlu menilai elemen asas kesaksian sahaja dalam membuat keputusan, atau sepatutnya turut memberi perhatian kepada perkara-perkara lain seperti qarinah dan fakta tambahan yang relevan. Ini adalah satu persoalan undang-undang penting yang boleh menentukan standard dan amalan dalam pengendalian kes di Mahkamah Syariah. Kepentingan soalan ini menjadikannya sesuai untuk dibawa ke peringkat rayuan.

[18] Dalam konteks kes jenayah, qarinah boleh merangkumi pelbagai bentuk bukti yang menyokong atau menyangkal keterangan saksi utama. Mengambil kira qarinah dan fakta tambahan membolehkan mahkamah menilai keseluruhan kes secara lebih teliti. Ia juga secara tidak langsung akan meningkatkan kredibiliti keputusan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kehakiman syariah. Dalam erti kata lain, isu ini mencakupi persoalan undang-undang yang penting dan berkepentingan awam, kerana ia berkait dengan standard pembuktian yang lebih komprehensif dan teliti dalam kes-kes jenayah syariah.

[19] Seterusnya, untuk **soalan iii hingga vi** ditolak atas alasan tidak memenuhi piawaian yang diperlukan bagi isu undang-undang yang berlandaskan kepentingan awam. Soalan-soalan tersebut adalah berkaitan persoalan fakta, keterangan dan

prosedur serta kuasa diskresi hakim dalam membuat keputusan berdasarkan batasan undang-undang. Ia tidak melibatkan persoalan undang-undang berkepentingan awam kerana bersifat khusus dan spesifik kepada sesuatu kes tertentu sahaja.

PENUTUP

[20] Secara keseluruhannya, kami telah mempertimbangkan setiap soalan yang dikemukakan dan membuat penilaian berdasarkan kepentingan undang-undang serta implikasi kepada kepentingan awam. Hanya soalan i dan ii yang layak untuk diberi kebenaran merayu kerana persoalan-persoalan ini melibatkan isu keadilan yang asas dalam sistem kehakiman dan mampu memberikan panduan yang penting bagi proses pembuktian dan penilaian keterangan di Mahkamah Syariah. Sebaliknya, soalan iii hingga vi ditolak kerana ia hanya melibatkan penilaian fakta atau budi bicara mahkamah bicara tanpa menimbulkan isu undang-undang yang signifikan untuk kepentingan umum.

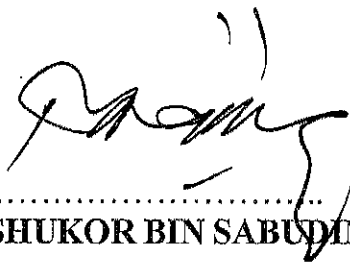
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon-Pemohon, Afidavit Tambahan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan seperti berikut:

- 1) Permohonan kebenaran merayu diterima.
- 2) Perayu diperintahkan memfailkan notis rayuan dalam tempoh 14 hari dari hari ini atas isu-isu berikut:
 - 2.1 Adakah sah dan selamat suatu sabitan dibuat dalam keadaan di mana pegawai penyiasat tidak dipanggil memberi keterangan bagi menyatakan dapatan yang diperoleh hasil daripada siasatan beliau dan juga dalam keadaan saksi-saksi material yang disebut semasa perbicaraan tidak dipanggil memberi keterangan dan tidak ditawarkan kepada pembelaan tanpa apa-apa sebab dinyatakan; dan

2.2 Sebelum sabitan dibuat, adakah Mahkamah Syariah hanya menumpukan kepada elemen-elemen asas saksi sahaja tanpa memperincikan isu qarinah dan fakta-fakta lain yang berkaitan.

Penghakiman diberikan oleh;



1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN HAJI ABDUL RAHMAN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor